



POLICIA
DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN



LEY N° 1284

**LEY DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS**



**LAS MALVINAS
SON ARGENTINAS**



LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
TITULO I
APLICACION, AMBITO Y PRINCIPIOS

Artículo 1º.- Aplicación.

Artículo 2º.- Regulación.

Artículo 3º.- Principios.

- a) **Legalidad**
- b) **Defensa**
- c) **Gratuidad**
- d) **Oficialidad**
- e) **Informalismo**
- f) **Eficacia**

TITULO II
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
CAPITULO I
COMPETENCIA

Artículo 4º.- Fuentes y caracteres.

Artículo 5º.- Incompetencia.

Artículo 6º.- Conflictos. Resolución.

Artículo 7º.- Conflictos. Trámites.

Artículo 8º.- Transferencia.

- a) **Delegación**
- b) **Avocación**
- c) **Sustitución**
- d) **Subrogación**
- e) **Suplencia**

Artículo 9º.- Delegación. Forma.

Artículo 10º.- Delegación. Responsabilidad.

Artículo 11º.- Delegación. Revocación.

Artículo 12º.- Indelegabilidad.

Artículo 13º.- Avocación.

Artículo 14º.- Sustitución.

Artículo 15º.- Subrogación.

Artículo 16º.- Suplencia.

CAPITULO II
JERARQUIA

Artículo 17º.- Relación Jerárquica.

Artículo 18º.- Poder Jerárquico.

Artículo 19º.- Atribuciones del Superior.

Artículo 20º.- Atribuciones del Inferior.

Artículo 21º.- Deber de Obediencia.

Artículo 22º.- Legitimidad de la Orden.



CAPITULO III DESCONCENTRACION

Artículo 23º.- Forma.

Artículo 24º.- Jerarquía.

CAPITULO IV DESCENTRALIZACION

Artículo 25º.- Forma.

Artículo 26º.- Tipos.

Artículo 27º.- Régimen.

Artículo 28º.- Jerarquía.

Artículo 29º.- Control.

Artículo 30º.- Revisión de Control.

Artículo 31º.- Intervención Administrativa. Causas y Formas.

Artículo 32º.- Intervención Administrativa. Atribuciones.

Artículo 33º.- Intervención Administrativa. Plazos.

CAPITULO V CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 34º.- De Competencia.

Artículo 35º.- Pecunarios.

Artículo 36º.- De Control.

TITULO III FORMAS JURIDICAS ADMINISTRATIVAS: ACTO ADMINISTRATIVO

Artículo 37º.- Formas Jurídicas

- a) **Acto Administrativo**
- b) **Reglamento Administrativo**
- c) **Simple Acto de la Administración**
- d) **Hecho Administrativo**
- e) **Contrato Administrativo**

CAPITULO I REQUISITOS

Artículo 38º.- Declaración y Silencio.

Artículo 39º.- Enumeración.

Artículo 40º.- Objeto. Requisitos.

Artículo 41º.- Objeto. Prohibiciones.

Artículo 42º.- Competencia.

Artículo 43º.- Voluntad. Requisitos.

Artículo 44º.- Voluntad. Emisión.

- a) **Autorización**
- b) **Aprobación**
- c) **Finalidad**
- d) **Razonabilidad**
- e) **Colegialidad**
- f) **Reglas Técnicas**



- Artículo 45º.- Voluntad Colegiada.
- Artículo 46º.- Voluntad Tácita.
- Artículo 47º.- Forma. Requisitos.
- Artículo 48º.- Forma en la Actividad Colegiada.
- Artículo 49º.- Forma en los Actos Plurales.
- Artículo 50º.- Formas Previas a la Emisión.
- Artículo 51º.- Forma. Motivación.
- Artículo 52º.- Motivación. Contenido.
- Artículo 53º.- Forma. Notificación.

CAPITULO II CARACTERES Y EFECTOS

- Artículo 54º.- Regularidad
- Artículo 55º.- Caracteres.
 - a) **Legitimidad**
 - b) **Ejecutividad**
 - c) **Ejecutoriedad**
 - d) **Estabilidad**
- Artículo 56º.- Impugnabilidad.
- Artículo 57º.- Ejecución.
- Artículo 58º.- Suspensión de la Ejecución.
- Artículo 59º.- Retroactividad.

CAPITULO III VICIOS

- Artículo 60º.- Concepto.
- Artículo 61º.- Clasificación.
- Artículo 62º.- Consecuencias.
- Artículo 63º.- Calificación Legal.
- Artículo 64º.- Calificación Administrativa.
- Artículo 65º.- Interpretación.
- Artículo 66º.- Vicios Muy Graves.
- Artículo 67º.- Vicios Graves.
- Artículo 68º.- Vicios Leves.
- Artículo 69º.- Vicios Muy Leves.

CAPITULO IV NULIDADES

- Artículo 70º.- Vicios y Nulidades.
- Artículo 71º.- Actos Inexistentes.
- Artículo 72º.- Actos Nulos.
- Artículo 73º.- Actos Anulables.

CAPITULO V ENMIENDA

- Artículo 74º.- Casos.
- Artículo 75º.- Formas.
 - a) **Aclaratoria**
 - b) **Ratificación**
 - c) **Saneamiento**



Artículo 76º.- Iniciativa.

Artículo 77º.- Efectos.

CAPITULO VI EXTINCION

Artículo 78º.- Causales.

Artículo 79º.- Competencia.

Artículo 80º.- Extinción de Pleno Derecho.

Artículo 81º.- Renuncia.

Artículo 82º.- Rechazo.

Artículo 83º.- Revocación.

Artículo 84º.- Revocación de Actos Estables.

Artículo 85º.- Revocación de Actos Inestables.

Artículo 86º.- Caducidad.

TITULO IV OTRAS FORMAS JURIDICAS ADMINISTRATIVAS

CAPITULO I REGLAMENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 87º.- Régimen Supletorio.

Artículo 88º.- Jerarquía Normativa.

Artículo 89º.- Preparación.

Artículo 90º.- Eficacia.

Artículo 91º.- Aplicación Temporal.

Artículo 92º.- Vigencia.

Artículo 93º.- Forma.

Artículo 94º.- Impugnabilidad.

Artículo 95º.- Derogación.

CAPITULO II SIMPLE ACTO DE LA ADMINISTRACION

Artículo 96º.- Efectos Jurídicos.

Artículo 97º.- Circulares o Instrucciones.

Artículo 98º.- Dictamen e Informes.

Artículo 99º.- Impugnabilidad.

CAPITULO II HECHO ADMINISTRATIVO

Artículo 100º.- Acto Previo.

Artículo 101º.- Vías de Hecho.

Artículo 102º.- Conocimiento.

Artículo 103º.- Caracteres y Efectos.

Artículo 104º.- Impugnabilidad.

CAPITULO IV CONTRATO ADMINISTRATIVO

Artículo 105º.- Actos Separables.



TITULO V **TRAMITE ADMINISTRATIVO**

CAPITULO I **RELACION PROCEDIMENTAL**

- Artículo 106º.- **Bilateralidad.**
- Artículo 107º.- **Atribuciones de la Autoridad.**
- Artículo 108º.- **Derechos de los Interesados.**
- Artículo 109º.- **Deberes de los Interesados.**
- Artículo 110º.- **Iniciación del Trámite.**

CAPITULO II **AUTORIDAD ADMINISTRATIVA**

- Artículo 111º.- **Faltas.**
- Artículo 112º.- **Sanciones.**
- Artículo 113º.- **Recusación y Excusación.**

CAPITULO III **INTERESADOS**

- Artículo 114º.- **Derechos Subjetivos Públicos.**
- Artículo 115º.- **Intervención.**
- Artículo 116º.- **Capacidad.**
- Artículo 117º.- **Representación Legal.**
- Artículo 118º.- **Representación Convencional.**
- Artículo 119º.- **Gestores.**
- Artículo 120º.- **Mandato por Acta.**
- Artículo 121º.- **Cesación de la Representación.**
- Artículo 122º.- **Unificación de la Representación.**
- Artículo 123º.- **Domicilios.**

CAPITULO IV **ESCRITOS**

- Artículo 124º.- **Formalidades.**
- Artículo 125º.- **Escrito Inicial.**
- Artículo 126º.- **Suscripción.**
- Artículo 127º.- **Omisión, Subsanación.**
- Artículo 128º.- **Autenticidad de Firma.**
- Artículo 129º.- **Peticiones Múltiples.**
- Artículo 130º.- **Presentación.**
- Artículo 131º.- **Remisión Postal.**
- Artículo 132º.- **Comprobante y Constancia.**

CAPITULO V **EXPEDIENTES**

- Artículo 133º.- **Identificación.**
- Artículo 134º.- **Compaginación.**



- Artículo 135º.- Foliatura.
- Artículo 136º.- Anexos.
- Artículo 137º.- Acumulación.
- Artículo 138º.- Desglose.
- Artículo 139º.- Préstamo
- Artículo 140º.- Reconstrucción.

CAPITULO VI
PUBLICIDAD

- Artículo 141º.- Principio.
- Artículo 142º.- Excepción
- Artículo 143º.- Vista.
- Artículo 144º.- Formalidades de la Vista.

CAPITULO VII
NOTIFICACIONES

- Artículo 145º.- Resoluciones Notificables.
- Artículo 146º.- Contenido.
- Artículo 147º.- Por Acceso al Expediente.
- Artículo 148º.- Por Préstamo del Expediente.
- Artículo 149º.- Por Recepción de Copias.
- Artículo 150º.- Por Presentación del Interesado.
- Artículo 151º.- Por Cédula.
- Artículo 152º.- Por Medio Postal.
- Artículo 153º.- Por Edictos.

CAPITULO VIII
PLAZOS

- Artículo 154º.- Cómputo.
- Artículo 155º.- Obligatoriedad.
- Artículo 156º.- Preclusión.
- Artículo 157º.- Prórroga.
- Artículo 158º.- Suspensión.
- Artículo 159º.- Máximos.
- Artículo 160º.- Mínimos.
- Artículo 161º.- Ampliación.
- Artículo 162º.- Denegación tácita.

CAPITULO IV
PRUEBA

- Artículo 163º.- Instrucción.
- Artículo 164º.- Ofrecimiento.
- Artículo 165º.- Sustanciación.
- Artículo 166º.- Alegatos.
- Artículo 167º.- Nueva Prueba.
- Artículo 168º.- Apreciación.

CAPITULO X
CONCLUSION



Artículo 169º.- Formas.

Artículo 170º.- Resolución Expresa.

Artículo 171º.- Resolución Tácita.

Artículo 172º.- Desistimiento.

Artículo 173º.- Renuncia.

TITULO VI IMPUGNACION ADMINISTRATIVA

Artículo 174º.- Medios Administrativos.

Artículo 175º.- Formalidades.

Artículo 176º.- Legitimación.

Artículo 177º.- Pretensiones Sustanciales.

Artículo 178º.- Efectos.

CAPITULO I RECURSOS

Artículo 179º.- Actos Impugnables.

Artículo 180º.- Pretensiones Procesales.

Artículo 181º.- Plazos.

Artículo 182º.- Tramitación.

CAPITULO II RECLAMACION

Artículo 183º.- Actividad Impugnable.

Artículo 184º.- Pretensiones Procesales.

Artículo 185º.- Pruebas.

Artículo 186º.- Plazos.

Artículo 187º.- Tramitación.

CAPITULO III AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA

Artículo 188º.- Requisitos.

Artículo 189º.- Acto Definitivo.

Artículo 190º.- Acto que Causa Estado.

CAPITULO IV PRESCRIPCION

Artículo 191º.- Plazos.

Artículo 192º.- Extinción de la Impugnación.

Artículo 193º.- Suspensión.

Artículo 194º.- Interrupción.

TITULO VII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 195º.- Reglamentación.



Artículo 196º.- **Municipalidades.**
Artículo 197º.- **Procedimientos Especiales.**
Artículo 198º.- **Actualización de Montos.**
Artículo 199º.- **Vigencia.**
Artículo 200º.- **De Forma.**



LEY N° 1284

Publicada en Boletín Oficial N° 1674 (08.05.1981)

NEUQUEN: 7 de abril de 1.981-

VISTO:

Lo actuado en el expediente n° 2200-21634/79 del Registro del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia y el Decreto Nacional N° 877/80, en ejercicio de las facultades legislativas concedidas por la Junta Militar,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY:

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TITULO I APLICACION: AMBITO Y PRINCIPIOS

Artículo 1°- Aplicación. Esta ley regirá toda la actividad administrativa estatal Provincial, centralizada y descentralizada. Se aplicará también a las personas públicas no estatales y a las personas privadas cuando ejerzan función administrativa por autorización o delegación estatal. Los procedimientos administrativos especiales que establezcan otras leyes se regirán supletoriamente por las disposiciones de esta ley.

Artículo 2°- Regulación. La organización, actividad y relación de las personas públicas, estatales y no estatales, se presumen regidas por el derecho público y sólo por norma expresa se considerarán excluidas de la regulación establecida por esta ley y de toda otra que integre el derecho administrativo provincial.

La organización, actividad y relación de las personas privadas sólo se considerarán sometidas a esta ley y a las demás que integren el derecho administrativo provincial, cuando la ley expresamente lo disponga ó surja en forma indudable del tipo de función ejercida.

Artículo 3°- Principios. El ejercicio de toda actividad administrativa se sujetará a los siguientes principios:

a) Legalidad: La administración pública actúa sometida al ordenamiento jurídico, debiendo asegurar la igualitaria participación de los administrados y la publicidad de las actuaciones.

b) Defensa: La garantía de defensa y el debido proceso administrativo comprenden el derecho de los administrados a ser oídos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada.

c) Gratuidad: Las actuaciones promovidas para la impugnación de decisiones administrativas están exentas de impuestos y tasas. No habrá condena en costas, sin perjuicio de las acciones indemnizatorias que correspondieran.

d) Oficialidad: La autoridad administrativa debe impulsar e instruir de oficio el procedimiento administrativo e investiga la verdad material.



e) Informalismo: Los administrados no verán afectados sus derechos por la inobservancia de exigencias formales, que puedan ser cumplidas posteriormente sin afectar derechos de terceros.

f) Eficacia: Los trámites administrativos se ajustarán a las reglas de celeridad, economía y sencillez para el eficaz ejercicio del poder y resguardo de los derechos.

TITULO II: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

CAPITULO I COMPETENCIA

Artículo 4°- Fuentes y Caracteres. La competencia de los órganos administrativos es el conjunto de atribuciones que, en forma expresa o razonablemente implícita, confieren la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, los tratados, las leyes y los reglamentos. Es irrenunciable e improrrogable. Debe ser ejercida directa y exclusivamente por el órgano que la tiene atribuida como propia, salvo los casos de delegación, sustitución o avocación previsto por las disposiciones normativas pertinentes.

La demora o el no ejercicio inexcusable de la competencia, constituye falta reprimible, según su gravedad, con las sanciones previstas en el estatuto del empleo público u otras normas especiales, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil, penal o política en que incurriere el agente.

Artículo 5°- Incompetencia. La incompetencia podrá ser declarada en cualquier estado del procedimiento, de oficio o a pedido de parte.

Artículo 6 °- Conflictos: Resolución. Salvo los casos en que los conflictos de competencia están sujetos a disposición del Tribunal Superior de Justicia, los mismos serán resueltos:

a) Por el Gobernador, si fueron interministeriales o entre órganos centralizados y entidades descentralizadas o entre éstas.

b) Por el Ministro respectivo, si se plantearan entre órganos dependientes del mismo Ministerio.

c) Por el órgano inmediato superior o los en conflicto, en los demás casos.

Artículo 7°- Conflictos: Trámites. En los conflictos de competencias deberán observarse las siguientes reglas:

a) Declarada la incompetencia, se remitirán las actuaciones a quien se estime competente y si este órgano las rehusare, deberá someterlas a la autoridad habilitada para resolver el conflicto.

b) Cuando dos órganos se encuentren entendiendo en el mismo asunto, cualquiera de ellos, de oficio o a petición de parte, requerirá la inhibición al otro; si éste mantiene su competencia elevará, sin más trámite, las actuaciones a quien deba resolver.

c) Los conflictos de competencia se resolverán sin otra sustanciación que el dictamen jurídico del órgano consultivo correspondiente y, si fuera necesario el dictamen técnico que el caso requiera.



d) Resuelto el conflicto las actuaciones serán remitidas a quien deba continuar el procedimiento.

e) El plazo será de dos días para la remisión de las actuaciones, de cinco (5) días para producir dictamen y de diez (10) días para producir resolución.

Artículo 8º- Transferencia. Las competencias administrativas o sus ejercicios se transfieren mediante: a) delegación; b) avocación; c) sustitución; d) subrogación y e) suplencia.

Artículo 9º- Delegación: Forma: Todo órgano puede transferir el ejercicio de sus competencias propias a sus inferiores jerárquicos; salvo norma legal o reglamentaria en contrario.

La delegación debe ser expresa y contener, en el mismo acto, una clara y concreta enunciación de las tareas, facultades y deberes que comprende la transferencia de competencia.

El acto de delegación tendrá eficacia jurídica desde su publicación en el boletín oficial cuando se tratará de delegación general y desde su notificación particular.

Artículo 10º- Delegación: Responsabilidad: El delegado es el responsable por el ejercicio de la competencia transferida frente al ente público y a los administrados. Sus actos son impugnables, en primer lugar ante el mismo órgano y, posteriormente ante el delegante, conforme a las disposiciones de esta ley.

Artículo 11º- Delegación : Revocación: El delegante puede en cualquier tiempo revocar total o parcialmente la delegación debiendo disponer , de modo expreso el mismo acto, si reasume el ejercicio de las atribuciones delegadas o las transfiere a otro órgano, sin perjuicio de la facultad de avocarse al conocimiento y decisión de un asunto concreto conforme al artículo 13º.

La revocación de la delegación surte efectos desde su notificación o publicación según haya sido la delegación particular o general, respectivamente.

Artículo 12º- Indelegabilidad. No podrán delegarse:

a) Las atribuciones constitucionalmente conferidas al órgano en razón de la división de poderes.

b) La atribución de dictar reglamentos que establezcan obligaciones para los administrados.

c) Las atribuciones delegadas.

Artículo 13º- Avocación. El órgano superior puede asumir el ejercicio de las competencias propias de sus órganos inferiores jerárquicos avocándose al conocimiento y decisión de cualquier cuestión concreta, salvo norma legal o reglamentaria en contrario.

El delegante también puede avocarse al conocimiento y decisión de cualquier asunto concreto que corresponda al delegado en virtud de la delegación general.

La avocación produce efectos desde su notificación.-

Artículo 14º- Sustitución. El superior común a dos órganos podrá disponer la transferencia de la competencia de uno a otro en procedimientos concretos, cuando las necesidades del servicio lo hagan conveniente, salvo que norma legal o reglamentaria lo prohíba. El acto de sustitución produce efectos desde su notificación.



La sustitución sólo procede cuando se permite la transferencia de competencias por avocación y delegación. Se aplican, supletoriamente, a la sustitución las reglas de la avocación y delegación particular.

Artículo 15°- Subrogación. En caso de excusación o recusación la competencia se transferirá del órgano excusado o recusado al subrogante previsto por el ordenamiento jurídico. A falta de previsión normativa asumirá la competencia el superior jerárquico inmediato o agente público que éste designe.

El suplente sustituirá al titular para todo efecto legal y ejercerá las competencias del órgano con la plenitud de facultades y deberes que las misma contienen.

Artículo 16°- Suplencia. Las ausencias temporales o definitivas de agentes públicos serán cubiertas por el suplente previsto por el ordenamiento jurídico. A falta de previsión normativa asumirá la competencia el superior jerárquico inmediato o agente público que éste designe.

El suplente sustituirá al titular para todo efecto legal y ejercerá la competencia del órgano con la plenitud de facultades y deberes que las mismas contienen.

CAPITULO II

JERARQUIA

Artículo 17°- Relación Jerárquica. Habrá relación jerárquica entre superiores e inferior cuando en la competencia del primero esté comprendida la del segundo por razón del territorio y de la materia.

Artículo 18°- Poder Jerárquico. Los órganos superiores tienen poder jerárquico sobre todas las actividades de los órganos que de ello dependan, tanto en razón de la legitimidad como de oportunidad, salvo que por norma legislativa o reglamentaria se haya otorgado al agente discrecionalidad o competencia técnica, y en este caso, en la medida establecida por dicha norma.

Artículo 19°- Atribuciones del Superior. El superior en ejercicio del poder jerárquico tiene las siguientes atribuciones:

- a) Emitir órdenes generales o particulares, instrucciones y circulares sobre el modo de ejercicio de las funciones por parte del inferior.
- b) Dicta reglamentos internos a fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites.
- c) Vigilar la acción del inferior empleando todos los medios necesarios para ese fin, que no estén jurídicamente prohibidos.
- d) Ejercer la competencia disciplinaria.
- e) Adoptar las medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior a la ley y a la buena administración, de oficio o a petición del administrado.
- f) Transferir competencias administrativas o su ejercicio.
- g) Resolver los conflictos administrativos de competencia, pecuniarios y de control.
- h) Resolver las impugnaciones administrativas.



Artículo 20°- Atribuciones del inferior. Compete a los órganos inferiores producir todas las actuaciones administrativas mandadas a ejecutar por el ordenamiento jurídico y por los órganos superiores jerárquicos. En el procedimiento administrativo, los órganos inferiores al competente para resolver deben:

- a) Recibir los escritos y pruebas presentados por los interesados, permitir el acceso de éstos y sus representantes o letrados a las actuaciones administrativas, en cualquier estado en que encuentren, salvo que fueren declaradas reservadas o secretas.
- b) Remitir al archivo expedientes por decisión expresa emanada de órgano superior, notificada al interesado y firme.

Artículo 21°- Deber de Obediencia. Todos los agentes públicos deben obediencia a sus superiores. Los órganos inferiores no pueden impugnar la actividad de sus superiores; los agentes públicos podrán hacerlo en defensa de un derecho propio. Los órganos consultivos y los de control no están sujetos a subordinación en cuanto a sus atribuciones técnicas como tales, pero si en los demás aspectos de actividad.

Artículo 22°- Legitimidad de la orden. El órgano subordinado tiene el deber de controlar la legitimidad de la orden que se le imparta, a los efectos de verificar si adolece de vicios jurídicos calificados como muy graves en los términos de esta ley. Comprobada la concurrencia de tales vicios, el inferior queda exceptuado de la obediencia debida. El cumplimiento de la orden jurídicamente inexistente ha-ce pasible de la responsabilidad al órgano ejecutante.

CAPITULO III DESCONCENTRACION

Artículo 23°- Forma. Tiene lugar cuando la ley confiere en forma regular y permanente atribuciones a órganos inferiores, dentro de la misma organización de una entidad pública. El órgano desconcentrado carece de personalidad jurídica y patrimonio propio.

Artículo 24°- Jerarquía. Los superiores jerárquicos de los órganos desconcentrados tienen sobre éstos todas las atribuciones inherentes al poder jerárquico establecidas en el artículo 19°, excepto:

- a) Dar órdenes particulares acerca de cómo resolver un asunto concreto comprendido en las competencias desconcentradas.
- b) Transferir las competencias desconcentradas mediante avocación y sustitución.

CAPITULO IV DESCENTRALIZACION

Artículo 25°- Forma. Se opera cuando el ordenamiento jurídico confiere atribuciones administrativas o competencias públicas en forma regular y permanente a entidades dotadas de personalidad jurídica, que actúan en nombre y cuenta propios, bajo el control del Poder Ejecutivo.

Las entidades descentralizadas deberán ser creadas o autorizadas:

- a) por ley, cuando tuvieren participación estatal;
- b) por decreto, cuando no tuvieren participación estatal.



Artículo 26°- Tipos. Las entidades descentralizadas pueden asumir forma jurídica de:

- a) entidades autárquicas;
- b) empresas del Estado;
- c) corporaciones, cooperativas y consorcios públicos;
- d) sociedades del Estado;
- e) sociedades mixtas con participación estatal;
- f) personas públicas no estatales;
- g) personas privadas que ejerzan función administrativa por autorización o delegación estatal.

Artículo 27°- Régimen. Cuando el modelo descentralizado tuviere régimen normativo general nacional se registrará por los principios de derecho público local y las disposiciones de esta ley, y, supletoriamente, por las normas nacionales.

Artículo 28°-Jerarquía. Las entidades descentralizadas están sujetas al control jerárquico institucional que constitucionalmente corresponde al Poder Ejecutivo, limitándose la fiscalización a los supuestos previstos por el artículo 29° de esta ley. Si el Poder Ejecutivo hubiera delegado en la entidad el ejercicio de alguna atribución específica, solamente podrá revocar la delegación.

Artículo 29°- Control. La fiscalización que el Poder Ejecutivo ejerce sobre las entidades descentralizadas comprende las atribuciones de:

- a) Verificar la legitimidad de su actividad.
- b) Controlar la oportunidad de su actuación cuando norma legal lo autorice expresamente.
- c) Nombrar y remover las autoridades superiores de las entidades descentralizadas estatales.
- d) Nombrar y remover las autoridades superiores que representen al Estado en las entidades no estatales o mixtas.
- e) Dar instrucciones generales.
- f) Resolver los recursos y reclamaciones que se interpongan impugnando la actividad de dichas entidades.
- g) Realizar investigaciones preventivas.
- h) Intervenirlas.

Artículo 30°- Revisión del control. Las resoluciones dictadas por el Poder Ejecutivo, en ejercicio del control, a que se refiere el artículo anterior, son impugnables administrativa y judicialmente por las entidades descentralizadas estatales.

Las entidades descentralizadas no estatales o mixtas pueden impugnar administrativa y judicialmente las resoluciones recaídas con motivo del ejercicio de las atribuciones a que se refieren los incisos **e)** y **h)** del artículo anterior.

Artículo 31°- Intervención administrativa: Causas y Formas. El Poder Ejecutivo podrá intervenir las entidades descentralizadas en los siguientes casos:

- a) Suspensión grave e injustificada de la actividad a cargo del ente.



b) Comisión de graves o continuadas irregularidades administrativas.

c) Existencia de un conflicto institucional insoluble dentro del ente.

La intervención deberá resolverse en acuerdo de Ministros.

Artículo 32°- Intervención administrativa: Atribuciones. La intervención no implica la caducidad de las autoridades de la entidad intervenida. Tratándose de entidades estatales su separación deberá ser resulta expresamente por el poder Ejecutivo, conforme a las disposiciones vigentes.

El interventor tiene sólo aquellas atribuciones que sean imprescindibles para solucionar las causas que ha motivado la intervención y en ningún caso podrá ejercer mayores competencias que las que correspondían a las autoridades superiores del ente.

Los actos del interventor en el desempeño de sus funciones se considerarán realizados por las entidades intervenidas, con respecto a terceros.

Artículo 33°- Intervención administrativa: Plazos. La intervención podrá tener un plazo de hasta seis (6) meses, prorrogables por otros tres (3). Si en el acto que declara la intervención no se ha fijado plazo, se entenderá que ha sido establecido en seis (6) meses.

Vencido el plazo o su prórroga, en su caso, la intervención caducará automáticamente y de pleno derecho, reasumiendo sus atribuciones las autoridades superiores de la entidad, si no hubieran sido separadas de sus cargos.

Si vencido el plazo de la intervención no hubiera ninguna de las autoridades superiores de la entidad que pueda asumir la dirección, el interventor lo hará saber al Poder Ejecutivo. Tratándose de entidades no estatales lo hará saber, además, a la asamblea de la entidad. En ambos casos continuará interinamente en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se resuelva la integración de las referidas autoridades.

CAPITULO V

CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 34°- De competencia. Los conflictos positivos o negativos de competencia entre órganos o entes administrativos serán resueltos administrativamente por los órganos y en los casos que se indican en esta ley, excepto en los supuestos en que constitucionalmente corresponda resolver al Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 35°- Pecuniarios. No habrá lugar a reclamación pecuniaria de cualquier naturaleza o causa entre el Estado provincial y entes descentralizados estatales o entre éstos cuando el monto de la reclamación no sea mayor a un millón (\$ 1.000.000) de pesos. Cuando exceda de esa cantidad y no haya acuerdo administrativo entre los órganos interesados la cuestión se someterá a la decisión impugnante del Poder Ejecutivo, Salvo en los casos en que constitucionalmente deba resolver el Tribunal Superior de justicia. Para resolver, el Poder Ejecutivo puede disponer la agregación de antecedentes, pruebas e informes y debe recabar el dictamen del Fiscal de Estado.

Artículo 36°- De control. En los conflictos originados en el ejercicio del control interorgánico se aplicará el artículo 21°; en los originados en el ejercicio del control administrativo se aplicará el artículo 30°.

TITULO III

FORMAS JURIDICAS ADMINISTRATIVAS: ACTO ADMINISTRATIVO



Artículo 37°- Formas Jurídicas. El ejercicio de la función o actividad administrativa se exterioriza por alguna de las siguientes formas jurídicas.

a) Acto administrativo: Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma directa.

b) Reglamento Administrativo: Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos generales en forma directa.

c) Simple acto de la administración: Es toda declaración unilateral interna o interorgánica, realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales de forma indirecta.

d) Hecho administrativo: Es toda actividad material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos directos o indirectos.

e) Contrato administrativo: Es toda declaración bilateral o de voluntad común, productora de efectos jurídicos, entre dos personas, de las cuales una está en ejercicio de la función administrativa.

CAPITULO I REQUISITOS

Artículo 38°- Declaración y Silencio. Todo acto Administrativo traduce una declaración unilateral de voluntad, conocimiento o valoración, en ejercicio de la función Administrativa. El silencio Administrativo vale como Acto Administrativo solo cuando el Orden Normativo expresamente dispone que, ante el silencio del órgano y transcurrido cierto plazo, se considere que la petición ha sido denegada o aceptada.

Artículo 39°- Enumeración. El Acto Administrativo debe reunir todos los requisitos relativos al objeto, competencia, voluntad y forma que en este capítulo se establecen.

Artículo 40°- Objeto: Requisitos. El objeto es la materia o contenido sobre lo que se decide, certifica o valora. El objeto, respecto del cual el Acto versa, debe ser cierto, claro, preciso, y posible física y jurídicamente. El acto debe decidir, certificar o registrar todas las cuestiones propuestas en el curso del procedimiento.

Artículo 41°- Objeto: Prohibiciones. El acto no puede contener Resolución que:

a) Esté prohibida por el orden normativo;

b) Esté en discordancia con la cuestión de hecho acreditada en el expediente o la situación de hecho reglada por la normas;

c) Sea imprecisa u oscura;

d) Sea absurda o imposible de hecho;

e) Contravenga, en el caso particular, disposiciones constitucionales, legislativas o sentencias judiciales;



f) Vulnere la irrevocabilidad o estabilidad del acto Administrativo;

g) Viole normas administrativas de carácter general dictadas por autoridad competente, sea que éstas provengas de funcionarios de igual, inferior o superior jerarquía o de la misma autoridad que dicta el acto, sin perjuicio de las atribuciones de ésta de derogar la norma general mediante otra;

h) Contravenga instrucciones o circulares, en cuanto a éstas fueran en beneficio de los administrados.

Artículo 42°- Competencia. El acto administrativo debe emanar del órgano competente según el ordenamiento jurídico, que ejerza aquellas atribuciones conferidas en razón del territorio, tiempo materia y grado. El agente emisor debe haber sido regularmente designado y estar en funciones al tiempo de dictarlo.

Artículo 43°- Voluntad: Requisitos. La voluntad administrativa debe ser libre y conscientemente emitida, sin que medie violencia física o moral. No se admite el acto simulado a ningún efecto.

La voluntad del órgano administrativo no debe ser inducida a error, ni él puede obrar con dolo.

Artículo 44°- Voluntad: Emisión: La emisión de voluntad administrativa se ajustará, según los casos, a las siguientes reglas y principios jurídicos:

a) Autorización: cuando el orden normativo exige la autorización del otro órgano para el dictado de un acto, aquella debe ser previa y no puede perderse luego de haber sido emitido el acto.

b) Aprobación: Los actos sujetos por el orden normativo o la aprobación de otro órgano no podrán ejecutarse mientras éstas no haya sido otorgada.

c) Finalidad: Los agentes públicos deben actuar cumpliendo el fin de la norma que otorga las atribuciones pertinentes, sin poder perseguir con el dictado del acto otros fines, públicos o privados.

d) Razonabilidad: Los agentes públicos deben valorar razonablemente las circunstancias de hecho y el derecho aplicable y disponer medidas proporcionalmente adecuadas al fin perseguido por el orden jurídico.

e) Colegialidad: Los actos de los órganos colegiados deben emitirse observando los principios de sesión, quórum y deliberación.

f) Reglas Técnicas: En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica o a principios elementales de la lógica. La conformidad del acto con esta regla no jurídica es necesaria para su legitimidad.

Artículo 45°- Voluntad Colegiada: En ausencia de normas legales específicas supletoriamente, deberán observarse las siguientes reglas para la preparación y emisión de actos de órganos colegiados:

a) El presidente del órgano colegiado hará la convocatoria una vez por mes, al menos, comunicándolas a los miembros con una antelación mínima de dos (2) días (salvo caso de urgencia) indicando lugar, fecha, hora, y puntos del orden del día.

b) El orden del día será fijados por el presidente. Los miembros tendrán derecho a que se incluyan en el mismo los puntos que señalen, pudiéndolo hacer hasta media hora antes de la señalada para el comienzo de la sesión. Abierta esta y como primera medida, el cuerpo



decidirá por simple mayoría lo relativo a la inclusión y orden de tratamiento de los temas de este modo propuestos.

c) Quedará válidamente constituido el órgano colegiado aunque no su hubieran cumplidos todos los requisitos de la convocatoria, siempre que hallen formalmente reunidos todos lo miembros y así lo acuerden por unanimidad.

d) El quórum para la válida constitución del órgano colegiado, será el de la mayoría absoluta de sus componentes. Si no existiera quórum, el órgano se constituirá en segunda convocatoria a la misma hora del día hábil siguiente, siendo suficiente para ello la existencia de la tercera parte de sus miembros y, en todo caso, en número no inferior a tres (3).

e) Las decisiones serán adoptadas por mayoría absoluta de los miembros presentes.

f) No podrán ser objeto de decisión asuntos que no figuren en el orden del día, con excepción del caso previsto en el inciso c).

g) Ninguna decisión podrá ser adoptada por el órgano colegiado sin haber sometido la cuestión de la deliberación de sus miembros, otorgándoseles razonable posibilidad de expresar su opinión.

h) Los miembros podrán hacer constar en el acta su voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos que lo funden. Cuando voten en contra y hagan constar su oposición motivada quedarán exentos de las responsabilidades que puedan derivarse de las decisiones del órgano colegiado.

Artículo 46°- Voluntad tácita. El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito y contendrá:

- a)** Lugar y fecha de emisión;
- b)** Mención del órgano y entidad de quien emana;
- c)** Expresión clara y precisa del contenido de la voluntad administrativa;
- d)** Individualización y firma del agente interviniente.

Por excepción podrá prescindirse de la forma escrita, cuando:

- a)** Mediare urgencia o imposibilidad de hecho; la constancia escrita del acto se efectuará a la brevedad posible.
- b)** Se trate de actos cuyos efectos se hayan agotado y respecto de los cuales la registración no tenga razonable justificación.
- c)** Se trate de órdenes de servicios que se refieran a cuestiones ordinarias y de rutina.
- d)** La voluntad pública se exteriorice por medio de señales o signos.

Artículo 48°- Forma en la Actividad Colegiada. En los órganos colegiados se labrará un Acta de cada sesión, que deberá contener:

- a)** Tiempo y lugar de sesión.
- b)** Indicación de las personas que hayan intervenido.
- c)** Determinación de los puntos principales de la deliberación.
- d)** Forma y resultado de la votación.

El acta y los acuerdos se documentarán por separado, debiendo ser firmados por todos los miembros intervinientes.



Artículo 49°- Forma en los Actos Plurales. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza podrán redactarse en un único documento, especificándose las circunstancias personales y materiales que individualicen cada uno de los actos.

Artículo 50°- Formas Previas a la Emisión. Antes de la emisión del acto deben cumplirse los procedimientos constitucionales, legales (previstos en ésta u otras leyes reglamentarias) y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico.

Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas, considérese necesarios:

- a) El dictamen previo del servicio permanente de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiese lesionar derechos subjetivos;
- b) El debido proceso o garantía de la defensa;
- c) El informe contable, cuando el acto implique la disposición de fondos públicos.

Artículo 51°- Forma: Motivación. Serán motivados, con explicación de las razones de hecho y derecho que los fundamentan, los actos que:

- a) Decidan sobre derechos subjetivos, concursos, licitaciones y contrataciones directas.
- b) Resuelvan peticiones, recursos y reclamaciones.
- c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órgano consultivo.
- d) Deban serlo en virtud de otras disposiciones legales o reglamentarias.
- e) Resulten del ejercicio de atribuciones discrecionales.

Artículo 52°- Motivación: Contenido. La motivación expresará sucinta-mente lo que resulte del expediente, las razones que inducen a emitir el acto y si impusieren o declararen obligaciones para administrado el fundamento de derecho. La motivación no puede consistir en la remisión a propuestas, dictámenes o resoluciones previas.

Si el acto impusiere o declarare obligaciones para el administrado deberá indicar la norma general que le da sustento e individualizar su publicación.

Artículo 53°- Forma: Notificación. Los actos administrativos deben ser notificados al interesado. La publicación no suple la falta de notificación.

Las notificaciones se podrán efectuar indistintamente por alguno de los siguientes medios:

- a) Acceso al expediente.
- b) Préstamo del expediente.
- c) Recepción de copias.
- d) Presentación del interesado.
- e) Cédula.
- f) Telegrama colacionado, copiado o certificado, con aviso de entrega o carta documento.
- g) Edictos.

Es admisible la notificación verbal sólo cuando el acto válidamente no esté documentado por escrito. Si la voluntad administrativa se exteriorizara por señales o signos, su conocimiento o percepción importa notificación.

CAPITULO II CARACTERES Y EFECTOS



Artículo 54°- Regularidad. Por sus efectos jurídicos los actos pueden ser regulares o irregulares. Son regulares los actos administrativos válidos, los anulables y los nulos. Son irregulares los actos administrativos inexistentes.

Artículo 55°- Caracteres. Los caracteres jurídicos esenciales del acto administrativo regular son:

a) Legitimidad: Es la presunción de validez mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente.

b) Ejecutividad. Es la obligatoriedad, derecho a la exigibilidad y deber de cumplimiento que el acto importa a partir de su notificación.

c) Ejecutoriedad.: Es la atribución que el ordenamiento jurídico, en forma expresa o razonablemente implícita, reconoce a la autoridad con funciones administrativas para obtener su cumplimiento por el uso de medios directos o indirectos de coerción.

d) Estabilidad: Es la prohibición de revocación en sede administrativa de los actos que crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo, una vez que han sido notificados al interesado, salvo que se extinga o altere el acto en beneficio del interesado.

Artículo 56°- Impugnabilidad. Todo acto administrativo, regular o irregular es impugnable administrativamente por vía de recursos o reclamaciones.

Artículo 57°- Ejecución. La ejecución administrativa no podrá ser anterior a la notificación del acto. Cuando el acto sea ejecutivo pero no ejecutorio se deberá solicitar judicialmente su ejecución coactiva.

Artículo 58°- Suspensión de la ejecución. La interposición de recursos y reclamaciones administrativas no suspende la ejecución del acto impugnado; pero la autoridad que lo dictó a la que debe resolver la impugnación puede disponer, de oficio o a petición de parte, y en ambos casos mediante resolución fundada, la suspensión en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando con la ejecución se cauce un daño de difícil o imposible reparación al impugnante, o un daño proporcionalmente mayor que los perjuicios que la suspensión acarrearía a la entidad pública.

b) Cuando se alegare fundadamente un vicio en el acto impugnado.

c) Por razones de interés público.

Artículo 59°- Retroactividad. El acto administrativo podrá tener efectos retroactivos, siempre que no se lesionaren derechos adquiridos, cuando se dictare en sustitución de otro revocado o cuando favoreciere al administrado.

CAPITULO III VICIOS

Artículo 60°- Concepto. El incumplimiento total o parcial de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el orden jurídico, es vicio del mismo.

Artículo 61°- Clasificación. Los vicios se clasifican, según la gravedad e importancia que reviste la antijuridicidad en el caso concreto, en muy graves, leves y muy leves.

Artículo 62°- Consecuencias. Los vicios del acto administrativo, según su gravedad, afectan la validez del mismo. Es inválido el acto administrativo con vicios muy graves, graves y



leves. El vicio muy leve no afecta la validez, sin perjuicio de la responsabilidad del agente público.

Artículo 63°- Calificación Legal. Calificase legalmente como vicios muy graves, graves, leves y muy leves, los que se enuncian en los artículos 66°-67°-68° y 69° respectivamente, en razón de la magnitud de la trasgresión del orden jurídico que revisten las antijuridicidades allí referidas. La enumeración legal no es taxativa y su calificación no es rígida.

Artículo 64°- Calificación administrativa. La autoridad competente puede:

- a) Declarar la existencia de otros vicios, conforme al principio legal señalado en los artículos 60 y 63.
- b) Apartarse, excepcionalmente, de la calificación legal mediante resolución fundada que analice y justifique las circunstancias particulares del caso que hacen razonable adoptar otra calificación.

Artículo 65°- Interpretación. En caso de duda acerca de la importancia y calificación del vicio que afecta al acto administrativo debe estarse a la consecuencia más favorable a la validez del mismo o a la menor gravedad del vicio.

Artículo 66°- Vicios muy graves. El acto administrativo adolece de vicio muy grave cuando:

- a) Resulta clara y terminantemente absurdo o imposible de hecho.
- b) Presenta una oscuridad o imprecisión esencial e insuperable, mediante un razonable esfuerzo de interpretación.
- c) Traspasa una prohibición expresa de normas constitucionales, legales o sentencias judiciales firmes.
- d) Adolezca de incompetencia en razón de la materia, por haberse ejercido atribuciones judiciales o legislativas.
- e) Adolezca de incompetencia en razón del territorio.
- f) El órgano colegiado lo emita sin quórum con mayoría necesaria.
- g) Carezca de la firma del agente que lo emite.
- h) Se omita la forma escrita cuando ésta sea exigida.
- i) Se omita absoluta y totalmente la notificación.
- j) Se notifique verbalmente, por edictos o medios perceptivos, correspondiendo otro medio de notificación.

Artículo 67°- Vicios graves. El acto administrativo adolece de vicio grave cuando:

- a) Esté en discordancia con la cuestión de hecho acreditada en el expediente o la situación de hecho reglada por las normas.
- b) Incumpla deberes impuestos por normas constitucionales, legales, o sentencias judiciales firmes.
- c) Viole reglamentos dictados por autoridad superior.
- d) Contravenga instrucciones o circulares establezcan derechos para los administrados.
- e) El objeto esté prohibido por el orden normativo, excluido en los casos del artículo 66° inciso a), b) y c).
- f) Vulnere la estabilidad o irrevocabilidad de otro acto administrativo.
- g) Haya sido dictado por órgano incompetente en razón de tiempo.
- h) Haya sido dictado por órgano incompetente en razón del grado y la avocación o la delegación estén prohibidas.
- i) Adolezca de incompetencia en razón de la materia, por haberse ejercido atribuciones de otros órganos o entes administrativos.



- j) Sea dictado mediante connivencia dolosa entre el agente público y el administrado, error esencial del agente, dolo del administrado determinante del acto, dolo del agente, violencia sobre el agente o simulación.
- k) Sea dictado sin haberse obtenido la previa autorización, siendo ella exigida.
- l) Sea ejecución de un acto no aprobado, siendo la aprobación exigida.
- m) No se cumpla con la finalidad debida o sea irrazonable.
- n) En el órgano colegiado no se haya cumplido el requisito de la convocatoria o no se haya sometido la cuestión a la deliberación de sus miembros.
- ñ) Contravenga reglas unívocas de la ciencia o de la técnica que afecten esencialmente el objeto del acto.
- o) Viole principios elementales de la lógica.
- p) No se documente por escrito habiéndose prescindido de esta vía por urgencia o imposibilidad de hecho.
- q) Esté documentado y firmado, pero no se haya confeccionado acta de la sesión del órgano colegiado que lo dicto.
- r) Sea dictado violando la garantía de defensa u omitiendo el cumplimiento previo de algún trámite necesario.
- s) Carezca de motivación o ésta sea indebida, equívoca o falsa.

Artículo 68°- Vicios leves. El acto administrativo adolece de vicio leve cuando:

- a) No decida, certifique o registre expresamente todas las cuestiones propuestas en el curso del procedimiento.
- b) Viole reglamentos dictados por la misma autoridad que lo dicta o una inferior.
- c) Haya sido dictado por órgano incompetente en razón del grado cuando la avocación o delegación estén permitidas.
- d) Sea emitido por un funcionario de hecho, que ejerce efectivamente un cargo administrativo existente bajo la apariencia de legitimidad.
- e) Contravenga reglas unívocas de la ciencia o de la técnica referidas a aspectos no esenciales del acto.
- f) En los órganos colegiados se resuelva un asunto no incluido en el orden del día de la convocatoria.
- g) Falte la fecha de emisión.
- h) El acta de la sesión del órgano colegiado que lo dictó no contenga la determinación de los puntos de la deliberación o la forma de resultado de la votación.
- i) La motivación sea genérica, vaga, incompleta o insuficiente.
- j) Su notificación sea incompleta, parcial o deficiente.

Artículo 69°- Vicios muy leves. El acto administrativo adolece de vicio muy leve cuando:

- a) Realizando un razonable esfuerzo de interpretación, sea posible encontrar el sentido del mismo, a pesar de la oscuridad o imprecisión.
- b) Haya mediado error no esencial del agente público o dolo no determinante del administrado.
- c) En órganos colegiados no se hayan cumplido los requisitos de la convocatoria respecto a un miembro que haya concurrido a la sesión, no consten en acta los votos en disidencia y el tiempo y lugar de la sesión o las personas que hayan intervenido.
- d) Sean incompletos o erróneos el lugar y fecha de emisión.
- e) Falte la aclaración de la firma del agente interviniente, la mención del órgano o entidad del que emana o el lugar de emisión.

CAPITULO IV NULIDADES



Artículo 70°- Vicios y nulidades. Los vicios que afectan la validez del acto administrativo producen como consecuencia jurídica su inexistencia, nulidad o anulabilidad.

La inexistencia corresponde al vicio muy grave, la nulidad al vicio grave y la anulabilidad al vicio leve.

Artículo 71°- Actos inexistentes. El acto inexistente se caracteriza porque:

- a) No se considera regular.
- b) Carece de presunción de legitimidad y ejecutividad.
- c) Los particulares no están obligados a cumplirlo ni ejecutarlo.
- d) La declaración de inexistencia produce efectos retroactivos.
- e) La acción para impugnarlo judicialmente es imprescriptible.
- f) En sede judicial procede de oficio la declaración de inexistencia.

Artículo 72°- Actos nulos. El acto nulo se caracteriza porque:

- a) Se considera regular.
- b) Tiene presunción de legitimidad y ejecutividad.
- c) Los agentes públicos y los particulares tienen obligación de ejecutarlo y cumplirlo.
- d) La declaración de nulidad produce efectos retroactivos.
- e) La acción para impugnarlos judicialmente prescribe a los cinco (5) años.
- f) En sede judicial no procede de oficio la declaración de nulidad.

Artículo 73°- Actos anulables. El acto anulable se caracteriza porque:

- a) Se considera regular.
- b) Tiene presunción de legitimidad y ejecutividad.
- c) Los agentes públicos y los particulares tienen obligación de ejecutarlo y cumplirlo.
- d) La declaración de nulidad produce efectos sólo para el futuro.
- e) La acción para impugnarlo judicialmente prescribe a los dos (2) años.
- f) En sede judicial no procede de oficio la declaración de nulidad.

CAPITULO V **ENMIENDA**

Artículo 74°- Casos. Son susceptibles de enmienda a los actos administrativos que tengan vicios leves o muy leves.

Artículo 75°- Formas. Puede realizarse la enmienda mediante algunos de los siguientes procedimientos:

- a) **Aclaratoria:** en caso de oscuridad, error material y omisión, resuelta por el órgano que lo dictó o sus superiores.
- b) **Ratificación:** por el órgano competente cuando el acto hubiese sido emitido con incompetencia en razón del grado.
- c) **Saneamiento:** en los demás casos, suprimiendo las causas que vician el acto mediante el pleno cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, por el mismo órgano que lo dictó o sus superiores.

Artículo 76°- Iniciativa: La enmienda puede realizarse de oficio, por petición o impugnación del interesado.



Artículo 77°- Efectos. Tiene efectos retroactivos, considerándose que al acto enmendado siempre ha carecido de vicios.

CAPITULO VI EXTINCION

Artículo 78°- Causales. El acto administrativo se extingue por:

- a) Cumplimiento del objeto.
- b) Imposibilidad de hecho sobreviniente.
- c) Expiración del plazo.
- d) Acaecimiento de una condición resolutoria.
- e) Renuncia.
- f) Rechazo.
- g) Revocación.
- h) Caducidad.
- i) Declaración judicial inexistencia o nulidad.

Artículo 79°- Competencia. Para la extinción de los actos administrativos se aplicarán las siguientes reglas de competencia:

- a) La extinción puede ser dispuesta por la misma autoridad que dictó el acto, siempre que conserve su competencia, y por las autoridades superiores competentes.
- b) En la avocación, el inferior no puede extinguir el acto dictado por el superior.
- c) En la delegación, mientras ésta se mantenga, quien recibe la delegación tiene la atribución de extinguir sus propios actos, pero no los que precedentemente hubiera dictado el delegante.
- d) En la sustitución, la autoridad, sustituyente puede extinguir los actos dictado con anterioridad por la sustituida. Terminada la sustitución, ésta no puede extinguir los actos dictados por aquélla.
- e) En las suplencias subrogaciones, se considera que se trata del mismo órgano administrativo y, por lo tanto, la autoridad puede extinguir los actos dictados con anterioridad.
- f) Los actos complejos no pueden ser extinguidos sino por otro acto complejo en que concurren los mismo órganos que dictaron el acto originario, salvo disposición expresa en contrario.
- g) La autoridad que dicta un acto, que luego debe ser aprobada o controlado por otro órgano, mantiene la atribución de extinguir su acto, aunque el órgano de control haya dado la aprobación el visto. Igual principio se aplicará cuando el acto requiere acuerdo de otro órgano, siempre que no se trate de un acto complejo, caso en el cual se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior.

Artículo 80°- Extinción de pleno derecho. En los casos de cumplimiento del objetivo, imposibilidad de un hecho sobreviniente, expiración del plazo y acaecimiento de una condición resolutoria, el acto administrativo se extingue de pleno derecho, sin necesidad de otro posterior, siendo los efectos de la extinción para el futuro.

Artículo 81°- Renuncia. Tiene lugar de renuncia cuando el interesado manifiesta expresamente su voluntad de no utilizar los derechos que el acto le acuerda y lo notifica a la autoridad.

Solo pueden renunciarse a aquellos actos que otorgan derechos en beneficio del interesado. Los actos que crean obligaciones no son susceptibles de renuncia, pero:



a) Si lo principal del acto fuera el otorgamiento de un derecho, aunque el mismo imponga también alguna obligación, es viable la renuncia total.

b) Si el acto, en igual medida, otorga derechos e impone obligaciones, pueden ser susceptibles de renuncia los primeros exclusivamente.

Notificada la renuncia, se extingue el acto o el derecho al que se refiere, sin quedar supeditada aquélla a la aceptación de la autoridad. Produce efectos para el futuro.

Artículo 82°- Rechazo. Hay rechazo cuando el interesado manifiesta expresamente su voluntad de no aceptar los derechos que el acto le acuerda.

El rechazo se rige por las normas de la renuncia con la excepción de que sus efectos son retroactivos.

Artículo 83°- Revocación. Denominase revocación a la declaración unilateral de un órgano en ejercicio de la función administrativa por la que se extingue, sustituye o modifica un acto administrativo por razones de oportunidad o de ilegitimidad.

La revocación puede ser total o parcial, con o sin sustitución del acto extinguido.

Artículo 84°- Revocación de actos estables. Si el acto administrativo goza de estabilidad, conforme a las prescripciones de esta ley, no puede ser revocado por razones de ilegitimidad o de oportunidad, salvo norma legal expresa que califique de utilidad o interés público el derecho que aquél crea, reconoce o declara, declarándolo sujeto a revocación o expropiación.

Artículo 85°- Revocación de actos inestables. Si el acto administrativo no goza de estabilidad es revocable por la administración.

Se declaran expresamente revocables los permisos de uso del dominio público, los derechos que han sido otorgados expresa y válidamente a título precario, debiendo indemnizarse el daño emergente, exclusivamente, cuando la revocación tenga lugar por alguna de las siguientes causas:

- a) Distinta valoración de las mismas circunstancias que dieron origen al acto.
- b) Desconocimiento por culpa administrativa de las circunstancias existentes al momento de dictarse el acto originario, sin que mediare ocultamiento por parte del interesado.
- c) Distinta valoración del interés público afectado.

Artículo 86°- Caducidad. Denominase caducidad a la extinción de un acto dispuesta en virtud del cumplimiento grave de obligaciones esenciales impuestas por el ordenamiento jurídico en razón del acto e imputable a dolo o culpa del interesado.

Si el cumplimiento no reviste gravedad o no se refiere a obligaciones esenciales en relación al acto, deben aplicarse los medios de coerción directa o indirectamente establecidos en el ordenamiento jurídico. Ante la reiteración del incumplimiento, después de ejercido los medios de coerción, podrá declararse la caducidad.

Cuando la autoridad administrativa estime que se han producido causales que justifiquen la caducidad del acto, debe hacérselo saber al interesado, emplazándolo a presentar descargo y ofrecer pruebas de conformidad con las disposiciones de ésta ley.

En caso de urgencia, estado de necesidad, espacialísima gravedad del incumplimiento y en lo supuesto del artículo 58°, la autoridad podrá disponer la suspensión de la ejecución del acto hasta tanto se resuelva definitivamente el procedimiento referido en el párrafo anterior.



TITULO IV OTRAS REFORMAS JURIDICAS

CAPITULO I REGLAMENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 87°- Régimen supletorio. Es aplicable a los reglamentos el régimen jurídico establecido para el acto administrativo en lo que resulte compatible con su naturaleza.

Artículo 88°- Jerarquía normativa. El reglamento es fuente de competencia, jerárquicamente subordinado a la constitución, a los tratados y a la ley y con supraordinación respecto a los actos administrativos.

Artículo 89°- Preparación. La elaboración de los reglamentos que propicie la administración la iniciará el órgano competente. Toda iniciativa debe ser acompañada de los estudios e informes previos que justifiquen la legitimidad y oportunidad de la reglamentación. Cuando se modifiquen o sustituyan otras normas reglamentarias, deberá acompañarse, con el proyecto, una relación de las disposiciones vigentes sobre la materia, con la individualización expresa de que las que han de quedar total o parcialmente derogadas. Si la reforma afectara la sistemática o estructura del texto, además, se proyectará su reordenamiento íntegro.

Los proyectos de reglamento serán sometidos como trámite final al dictamen de la asesoría general de Gobierno y la fiscalía del estado. Igualmente podrá someterse la iniciativa reglamentaria a información pública, cuando su naturaleza lo justifique, requiriéndose la opinión de personas físicas o jurídicas ajenas a la administración, incluso de las que ostenten la representación de intereses sectoriales.

Artículo 90°- Eficacia. Todo reglamento administrativo debe ser publicado para tener ejecutividad. La falta de publicación o su publicación incompleta no se subsana con la notificación individual del reglamento a todos o a parte de los interesados.

La publicación debe contener la transcripción íntegra y auténtica del reglamento en el boletín oficial de la provincia.

Artículo 91°- Aplicación temporal. Los reglamento no tienen efectos retroactivos, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por reglamento en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

Artículo 92°- Vigencia. Los reglamentos no son obligatorios sino después de su publicación y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorios después de los ocho(8) días corridos al siguiente de su publicación oficial.

Artículo 93°- Forma. El reglamento requiere una forma expresa de declaración. No se producirá reglamentos por silencio administrativo. La motivación podrá ser genérica aunque justificativa de la competencia ejercida y del mérito de la reglamentación.

Artículo 94°- Impugnabilidad. En sede administrativa los reglamentos son impugnables:

- a) Directamente, por vía de reclamación administrativa, cuando un interesado a quien el mismo afecte en sus derechos subjetivos, así lo hiciere contra el reglamento mismo.
- b) Indirectamente, por vía de recurso administrativo, cuando un interesado a quien afecte en sus derechos subjetivos, así lo hiciere contra los actos de aplicación dictados en consecuencia del reglamento.



Artículo 95°- Derogación. Los reglamentos podrán ser derogados, total o parcialmente y reemplazados por otros, de oficio o a petición de parte y aún mediante recurso o reclamación. Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos al amparo de las normas anteriores y con indemnización de los daños sufridos por los interesados.

CAPITULO II

SIMPLE ACTO DE LA ADMINISTRACION

Artículo 96°- Efectos jurídicos. El simple acto del alcance individual o general emitido en las relaciones administrativas internas o inteorgánicas tiene efectos indirectos o mediatos para los administrados a quienes solo afecta a través de los actos, reglamentos y hechos administrativos, dictados, o ejecutados en consecuencia.

Artículo 97°- Circulares e instrucciones. Las instrucciones y circulares internas no obligan a los administrados, pero estos pueden invocar a su favor disposiciones que contengan, cuando ellas establezcan para los agentes públicos en relación a dichos administrados. Deben exponerse en vitrinas o murales en las oficinas respectivas durante un plazo mínimo de veinte (20) días hábiles compilarse en repertorio o carpeta que debe estar permanentemente a disposición de los agentes públicos y administrados.

Artículo 98°- Dictámenes e informes. Se requerirá dictamen o informe cuando ello sea obligatorio en virtud de normas expresas o sea conveniente para resolver. Los dictámenes contendrán:

- a) Resumen de la cuestión objeto de la consulta.
- b) Relación de los antecedentes que sirvan como elementos de juicio para resolver.
- c) Opinión concreta y fundada en las normas jurídicas o técnicas aplicables a la cuestión consultada.

Los informes referirán concretamente los antecedentes y circunstancias que hayan sido requeridos.

Artículo 99°- Impugnabilidad. Los simples actos de la administración son impugnables mediante reclamación, formulando observaciones, consideraciones y reservas de derechos.

CAPITULO III

HECHOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 100° - Acto previo. Cuando el ordenamiento jurídico exigiera una declaración previa a la actuación material administrativa, la falta de aquella hará responsable a la entidad pública y al agente ejecutante por los daños y perjuicios que se ocasionaren.

Artículo 101°- Vías de hecho. Los órganos en ejercicio de la función administrativa se abstendrán;

- a) Comportamiento materiales que importen vías de hechos administrativa lesivas de un derecho o garantía constitucionales.
- b) Poner en ejecución un acto, estando pendiente algún recurso con reclamo administrativo de los que en virtud de normas expresas impliquen la suspensión efectos ejecutorios de aquel o que, habiéndose resuelto no hubiere sido notificado.

Artículo 102°- Conocimiento. Los plazos para impugnar administrativa o judicialmente los hechos administrativos corren desde el conocimiento de los mismos.



Artículo 103º- Caracteres y efectos. El hecho administrativo no se presume legítimo, no genera deberes a los administrados, puede crear derecho por vía consuetudinaria y genera responsabilidad administrativa si se ha considerado un daño.

Artículo 104º- Impugnabilidad. Los hechos administrativos son impugnables administrativamente por vía de reclamación. No generan desuso acciones procesales administrativa, siendo necesaria la reclamación para la obtención del actos administrativo impugnable.

CAPITULO IV CONTRATO ADMINISTRATIVO

Artículo 105º- Actos separables. Los actos, simples actos, reglamentos y hechos administrativos, emitidos o ejecutados en el procedimiento para la información y ejecución de los contratos administrativos, están sujetos a la disposición de ésta ley.

TITULO V TRAMITE ADMINISTRATIVO

CAPITULO I RELACION PROCEDIMENTAL

Artículo 106º- Bilateralidad. El procedimiento administrativo regula el vínculo entre la autoridad administraba y las partes interesadas en la formación, preparación e impugnación de la voluntad administrativa.

Es autoridad administrativa el órgano en ejercicio de su función administrativa que resulte competente según el ordenamiento jurídico para proveer la tramitación y resolución de las actuaciones. Es parte interesada cualquier persona física o jurídica pública o privada, que invoque un derecho subjetivo público.

Artículo 107º- Atribuciones de la autoridad. La autoridad administrativa tiene el procedimiento las siguientes atribuciones:

- a) Inicial de oficio el trámite administrativo.
- b) Avocar, delegar, sustituir y subrogar competencia.
- c) Impulsar e instruir de oficio el procedimiento.
- d) Tramitar los expedientes con celeridad, economía y sencillez.
- e) Proveer en una resolución todos los trámites que admitan impulsión simultánea.
- f) Concentrar en el menor número de audiencias todas las diligencias y medidas de pruebas pertinentes.
- g) Ordenar la subsanación de efectos en las presentaciones de los interesados.
- h) Exigir la unificación de representación.
- i) Disponer la comparencia personal de los interesados o sus representantes, para requerir explicaciones o reducir discrepancia que pudiera existir, indicándose en la citación de los objetos de la comparencia.
- j) Sancionar a los interesados.
- k) Apreciar razonablemente la prueba.
- l) Realizar las notificaciones.
- m) Cumplir los plazos.
- n) Investigar la verdad material, ordenando medidas de pruebas.
- ñ) Resolver las actuaciones a medida que vayan quedando en estado.
- o) Suspender la ejecución de decisiones administrativas.
- p) Enmendar, revocar, modificar y sustituir actos administrativos.



q) Aceptar o rechazar peticiones, recursos y reclamaciones.

Artículo 108°- Derechos de los interesados. Las partes interesadas en

el procedimiento tienen los siguientes derechos:

- a) Iniciar a su petición el trámite administrativo.
- b) Hacerse patrocinar y representar profesionalmente.
- c) Recusar agentes públicos.
- d) Exponer las razones de sus pretensiones o defensas, antes de la emisión del acto que se refiera a sus derechos subjetivos.
- e) Ofrecer y producir pruebas.
- f) Acceder al expediente.
- g) Tomar vista y obtener copia de las actuaciones.
- h) Ser notificados.
- i) Obtener la suspensión automática de plazos en los casos del Art. 143°.
- j) Solicitar prórroga de plazos.
- k) Alegar sobre el mérito de la prueba.
- l) Obtener una decisión fundada.
- m) Peticionar, recurrir y reclamar administrativamente.
- n) Requerir la suspensión de la ejecución de decisiones administrativas.
- ñ) Considerar denegados tácitamente peticiones, recursos y reclamaciones.

Artículo 109°- Deberes de los interesados. Los interesados tienen en el procedimiento los siguientes deberes:

- a) Constituir y denunciar domicilio.
- b) Cumplir con las formalidades de los escritos.
- c) Respetar los plazos.
- d) Actuar con probidad y lealtad, expresando los hechos verdaderos, guardando respeto a la autoridad, sin obstruir su actuación.
- e) Unificar la representación.

Artículo 110°- Iniciación del trámite. El trámite de preparación de la voluntad administrativa puede iniciarse por decisión de la autoridad o a petición de los interesados. El trámite de la impugnación de la voluntad administrativa puede originarse mediante recursos reclamaciones.

CAPITULO II

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

Artículo 111°- Faltas. La autoridad velará por el decoro y buen orden de las actuaciones. Podrá a tal efecto aplicar sanciones a los interesados intervinientes o sus representantes que:

- a) Obstruyan la tramitación.
- b) Ofendan o no guarden el respeto debido a la autoridad, a otros interesados y a terceros.
- c) Perturben las audiencias.
- d) Falten al deber de probidad y lealtad procesal.

Las faltas cometidas por los agentes administrativos, por las que incumplan deberes propios o violen derechos de los interesados en el procedimiento, serán sancionadas conforme a sus leyes especiales.



Artículo 112°- Sanciones. Las sanciones que, según la naturaleza y gravedad de las faltas, podrán aplicarse indistinta o acumulativa-mente son:

- a) Testación de frases.
- b) Exclusión de las audiencias.
- c) Apercibimiento.
- d) Multa de cien mil pesos (\$ 100.000) a quinientos mil pesos (\$ 500.000).

Las sanciones son recurribles sólo ante el mismo órgano que las aplicó; excepto la sanción de multa que también lo es ante el superior jerárquico cuando lo hubiere.

Artículo 113°- Recusación y excusación. En el procedimiento de preparación de la voluntad administrativa los agentes públicos no podrán ser recusados, salvo cuando normas especiales así lo determinen.

En el procedimiento de impugnación de la voluntad administrativa, los agentes pueden ser recusados por las causales y en las oportunidades previstas en los artículos 17° y 18° del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial. La intervención anterior del agente en el expediente no se considerará causal de recusación, Si el recusado admitiera la causal remitirá las actuaciones al subrogante, En caso contrario, las elevará al órgano superior quien resolverá. En caso contrario, las elevará al órgano superior quien resolverá.

La excusación de los agentes públicos se regirá por el artículo 30° del mismo Código, debiendo el excusado remitir las actuaciones al subrogante.

En ambos casos, las decisiones que se emitan serán irrecurribles sin perjuicio de las disposiciones relativas a conflictos de competencia. Los plazos para remitir actuaciones y resolver serán de dos(2) y cinco (5) días respectivamente, salvo que sea necesario producir prueba, en cuyo caso el último plazo se elevará al doble.

CAPITULO III INTERESADOS

Artículo 114°- Derechos subjetivos públicos. Las situaciones jurídicas subjetivas que titularizan los administrados se denominan derechos subjetivos públicos.

Entendiéndose por derecho subjetivo público la facultad de exigir, para resguardo propio o de la legalidad misma, prestaciones o abstenciones administrativas debidas a los administrados en situación de exclusividad, concurrencia o generalidad.-

Artículo 115°- Intervención. Los interesados podrán participar de sus representantes legales o convencionales. Cuando un interesado tome intervención en un procedimiento con posterioridad a su iniciación éste no se retrotraerá, salvo para asegurar el ejercicio del derecho de defensa.

Artículo 116°- Capacidad. Los menores mayores de dieciocho (18) años tendrán capacidad procesal para intervenir directamente en los procedimientos como parte interesada en la defensa de sus propios derechos subjetivos. Deberá darse intervención al Ministerio Pupilar cuando ello sea necesario, en virtud de lo dispuesto en los artículos 493° y 494° del Código Civil.

Artículo 117°- Representación legal. La persona que se presente en las actuaciones administrativas por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar con el primer escrito los instrumentos que acrediten la calidad invocada.

Sin embargo, los padres que comparezcan en representación de sus hijos menores y el cónyuge que lo haga en nombre del otro, no tendrán obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que fundadamente les fueran requeridas.



Artículo 118°- Representación convencional. Los apoderados acreditarán su personería desde la primera intervención que hagan en nombre de sus mandante, con el instrumento público correspondiente o con una carta poder con firma autenticada por autoridad judicial, policial o notarial.

En caso de encontrarse el instrumento agregado a otro expediente que tramite en la misma entidad, bastará la certificación de la autoridad administrativa correspondiente o con una carta poder con firma autenticada por autoridad judicial, policial o notarial.

Cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada por el apoderado o patrocinante, De oficio o a petición de interesado podrá intimarse la presentación del original.

Artículo 119°- Gestores. En casos urgentes y bajo la responsabilidad del representante, podrá admitirse la intervención de quienes invocan una representación. Si no la acreditaren o no se ratificase la gestión dentro del plazo de diez (10) días, se ordenará el desglose y la devolución de las presentaciones.

Artículo 120°- Mandato por acta. El mandato también podrá otorgarse por acta ante la autoridad administrativa. El acta contendrá una simple relación de la identidad y domicilio del compareciente, designación de la persona del mandatario y en su caso, mención de las facultades especiales que se le confiera.

Cuando se faculte a percibir sumas de dinero se requerirá poder otorgado ante escribano público.

Artículo 121°- Cesación de la representación. La representación cesa:

- a) Por revocación expresa hecha en el expediente. No la revoca la presentación personal del representado o de otro representante.
- b) Por renuncia, una vez notificado el representado en su domicilio real.
- c) Por haber terminado la personalidad en virtud de la cual actuaba el representado o el propio representante.
- d) Por muerte o incapacidad sobreviniente del representado o representante.

En estos casos se suspenderán los trámites desde el momento en que conste en el expediente la causa de la cesación, salvo el caso del Inc. b) en el cual la suspensión se producirá una vez notificado el representado en su domicilio.

Se acordará plazo al interesado, a sus representantes o sucesores para comparecer personalmente u otorgar nueva representación.

En los casos del Inc, d), si se hubieran realizado trámites, después de la muerte y antes de la resolución de suspensión, en los cuales debiera haber tenido participación el interesado o sus sucesores se retrotraerán los procedimientos, a efectos de asegurarles el derecho de defensa.

Artículo 122°- Unificación de la representación. Cuando varias personas se presentaren formulando un petitorio del que no surjan intereses encontrados, la autoridad administrativa podrá exigir la unificación de la representación, dando para ello plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de designar un apoderado común entre los peticionantes. La unificación de representación también podrá pedirse por las partes en cualquier estado del trámite.

Al representante común se le practicarán se le practicarán las notificaciones, incluso la de la resolución definitiva, salvo decisión o norma expresa que disponga se notifique directamente a las partes interesadas las que tengan por objeto su comparencia personal.



Una vez hecho el nombramiento del mandatario común, podrá revocarse por acuerdo unánime de los interesados o por la Administración a petición de uno de ellos, si existiera motivo que lo justifique.

Artículo 123°- Domicilios. Los interesados o sus representantes, en primer escrito o acto en que intervengan, constituirán un domicilio dentro del radio urbano del asiento de la autoridad.

También deberán denunciar el domicilio real del interesado. Si no lo hicieren o no manifestaren su cambio, las resoluciones que deban notificarse en el domicilio real se notificarán en el domicilio especial.

Si no se constituyere domicilio especial o el que se constituyese no existiere o desapareciese el local o edificio elegido o la numeración del mismo, se intimará al interesado en su domicilio real para que constituya nuevo domicilio, bajo apercibimiento de continuar el trámite sin su intervención o disponer su archivo, según corresponda.

A falta de ambos domicilios se continuará el trámite sin intervención del interesado o se archivarán las actuaciones, según corresponda.

El domicilio especial producirá todos sus efectos sin necesidad de resolución y se reputará subsistente mientras no se designe otro.

CAPITULO IV ESCRITOS

Artículo 124°- Formalidades. Los escritos serán redactados a máquina o manuscritos en tinta, en forma legible, en idioma nacional, salvándose toda testación, enmienda o palabras interlineadas. Llevarán en la parte superior un resumen del petitorio.

Serán suscriptos por los interesados o sus representantes. En el encabezamiento de todo escrito, sin más excepción que el que iniciare una cuestión, debe indicarse la identificación del expediente a que corresponde y, en su caso, precisarse la representación que se ejerza.

Podrá emplearse el medio telegráfico para contestar traslados o vistas e interponer recursos o reclamaciones.

Artículo 125°- Escrito inicial. El primer escrito que un interesado presente en un procedimiento administrativo deberá contener:

- a) Nombre, apellido, indicación de identidad y domicilio real y especial.
- b) Relación de los hechos y si lo considere pertinente, la norma en que funde su derecho.
- c) Petición concreta, en términos claros y precisos.
- d) Ofrecimiento de toda prueba, salvo el supuesto del artículo 167°, acompañando la documentación que obre en su poder, o, en su defecto, su mención con la individualización posible expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentran los originales.
- e) Firma del interesado o de su representante.

Artículo 126°- Suscripción. Si el interesado no pudiere o no supiere firma, el agente público procederá a darle lectura del escrito y certificará que éste conoce su texto y ha estampado la impresión digital o un tercero ha firmado a ruego en su presencia.

Artículo 127°- Omisión. Subsanación. El órgano con competencia para decidir sobre el fondo de la cuestión verificará si se han cumplido los requisitos exigidos en el presente capítulo y si así no fuera, resolverá que se cumplan subsanándose los defectos y omisiones en el plazo que se señale. Si así no se hiciere, la presentación será desestimada sin más sustanciación.



Artículo 128°- Autenticidad de firma. En caso de duda sobre la autenticidad de una firma la autoridad podrá llamar al interesado para que, en su presencia y previa justificación de su identidad, ratifique la firma y el contenido del escrito.

Si el citado negare la firma o el escrito, si rehusare a contestar o citado personalmente por segunda vez no compareciera, se tendrá el escrito por no presentado.

Artículo 129°- Peticiones múltiples. Podrá acumularse en un solo escrito más de una petición siempre que se tratare de asuntos conexos que se puedan tramitar y resolver conjuntamente.

Si a juicio de la autoridad no existiera la conexión implícita o explícitamente alegada por el interesado o la acumulación trajera el entorpecimiento a la tramitación, se lo emplazará para que presente las peticiones por separado, bajo apercibimiento de proceder de oficio a tramitarlas individualmente si fueran separables o, en su defecto, disponerse el archivo del expediente.

Artículo 130°- Presentación. Todo escrito inicial o en el que se deduzca un recurso o reclamación debería presentarse en mesa de entradas o receptoría del órgano competente o podrá remitirse por correo. Los escritos posteriores podrán presentarse o remitirse igualmente a la oficina donde se encuentre el expediente.

La autoridad deberá dejar constancia en cada escrito de la fecha en que fuere presentado, poniendo al efecto el cargo pertinente o sello fechador.

Artículo 131°- Remisión postal. Los escritos recibidos por correo se considerarán presentados en la fecha de su imposición en la oficina de correos, a cuyo efecto se agregará el sobres sin destruir su sello fechador; o bien en la que conste en el mismo escrito y que surja del sello fechador impreso por el agente postal habilitado a quien se hubiere exhibido el escrito en el momento de ser despachado.

En caso de duda deberá estarse a la fecha enunciada en el escrito. En su defecto se considerará que la presentación se hizo en plazo.

Cuando se empleare el medio telegráfico para contestar traslados o vistas o interponer recursos o reclamaciones, se entenderá presentado en la fecha de su imposición en la oficina postal.

Artículo 132°- Comprobante y constancia. Cuando se presenten escritos que inicien un procedimiento se dará a los interesados un comprobante que acredite su presentación y el número de expediente correspondiente. Sin perjuicio de ello, todo el que presente escritos, inicie o no un procedimiento, puede exigir que se le certifiquen y devuelvan en el acto las copias del escrito, dejándose constancia en ellas de haberse recibido el original, con la fecha, sello del órgano, firma del agente receptor y aclaración de dicha firma.

CAPITULO V

EXPEDIENTES

Artículo 133°- Identificación. La identificación con que se inicie un expediente será conservada a través de las actuaciones sucesivas, cualesquiera fueren los órganos o entes que intervengan en su trámite. Queda prohibido asentar en el expediente otro número o sistema de identificación que no sea el asignado por el órgano iniciador.

Artículo 134°- Compaginación. Los expedientes serán compaginados en cuerpos numerado que no excedan de doscientas (200) fojas, salvo los casos en que tal límite obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un solo texto.



Artículo 135°- Foliatura. Todas las actuaciones deberán foliarse por orden correlativo de incorporación, incluso cuando se integren con más de un cuerpo de expedientes, Las copias de notas, informes o disposiciones que se agreguen junto con su original, se foliarán también por orden correlativo.

136°-

Artículo 136°- Anexos. Cuando los expedientes vayan acompañados de antecedentes que por su volumen no puedan ser incorporados se confeccionarán anexos, los que serán numerados y foliados en forma independiente.

Artículo 137°- Acumulación. Los expedientes que se incorporen a otros continuaran la foliatu

Artículo 138°- Desgloses. Todo desglose se hará bajo constancia, debiendo ser precedido por copia de la resolución que así lo ordenó.

Cuando se inicie un expediente o trámite con fojas desglosadas éstas serán precedidas de una nota con la mención de las actuaciones de las que proceden y la cantidad de fojas con que se inicia el nuevo expediente. Además, se agregará copia de la resolución que ordenó el desglose.

Artículo 139°- Préstamo. Los expedientes podrán ser facilitados en préstamo a los profesionales apoderados, patrocinantes o defensores de los interesados y a los peritos intervinientes, en los casos en que su trámite o complejidad lo exigiera, previa autorización y por el plazo que se indique. El prestatario firmará el recibo en el cual se individualizará su nombre y domicilio, el expediente, la cantidad de fojas, la fecha y el plazo de préstamo.

Vencido el plazo sin que el expediente haya sido devuelto el prestatario será intimado para su devolución, bajo apercibimiento de multa y secuestro. Vencido el plazo de la intimación se aplicará la sanción de multa de diez mil pesos (\$ 10.000) por cada día de atraso en el reintegro y se pasarán los antecedentes a la justicia del Crimen para que proceda al secuestro e instruya las actuaciones correspondientes.

Cuando el solicitante del expediente sea abogado matriculado, la autoridad tendrá el deber de efectuar el préstamo, con excepción de las piezas que puedan considerarse esenciales y sean irreproducibles, de las que se le entregará copia.

La administración podrá obviar el préstamo del expediente original entregando una copia certificada por funcionario competente.

El interesado tendrá derecho a solicitar a su costa, copia de las piezas que indique.

Artículo 140°- Reconstrucción. Comprobada la pérdida o extravío de un expediente se ordenará su reconstrucción, incorporándose a las copias de los escritos y documentación que aporte el interesado, de los informes y dictámenes producidos, haciéndose constar los trámites registrados. Si se hubiera dictado resolución se agregará copia certificada de la misma, prosiguiendo las actuaciones.

CAPITULO VI PUBLICIDAD

Artículo 141°- Principio. La publicación para el leal conocimiento de las actuaciones como presupuesto de la garantía de defensa del interesado se traduce procesalmente en el derecho a obtener:

- a) Vista de las actuaciones.
- b) Notificación integral del acto.



- c) Motivación de las decisiones.
- d) Publicidad de informes, dictámenes, pericias y otras pruebas.
- f) Préstamos y copias de las actuaciones.

Artículo 142°- Excepción. Las actuaciones podrán ser declaradas reservadas, secretas o confidenciales sólo cuando esté comprometido el interés público, mediante decisión fundada de la autoridad con competencia para resolver sobre el fondo del asunto, previo dictamen jurídico. La declaración sólo tiene como efecto impedir las vistas y el acceso al expediente, total o parcialmente, hasta que recaiga resolución definitiva.

Artículo 143°- Vista. Los interesados, sus representantes letrados y los abogados o procuradores matriculados en la Provincia tendrán derecho a conocer en cualquier momento esta de la tramitación, tomando vista sin necesidad de una resolución expresa al efecto. Si el expediente se encontrara sometido a estudio por parte de agentes públicos y ello imposibilitara la vista, se deberá labrar acta en la que conste tal circunstancia, fijándose fecha y hora para que el interesado tome vista. En ese lapso quedarán suspendidos los plazos que pudieran estar corriendo para el interesado.

Artículo 144°- Formalidades de la vista. La vista se hará informalmente, ante la simple solicitud verbal del interesado, en las oficinas en que se encuentre el expediente al momento de ser requerido, no correspondiendo enviar las actuaciones a la mesa de entradas.

El funcionario interviniente podrá pedir la acreditación de identidad, cuando ésta no le constare y deberá facilitar el expediente para su revisión, lectura, copiado o fotocopiado de cualquier parte del mismo.

La vista se otorgará sin limitación de parte alguna del expediente y se incluirán los informes y dictámenes que se hayan producido, con excepción de las actuaciones declaradas reservadas, secretas o confidenciales.

CAPITULO VII NOTIFICACIONES

Artículo 145°- Resoluciones notificables. Deberán ser notificadas a la parte interesada por alguno de los medios previstos en el Art. 53° y en la forma que en este Capítulo se señala:

- a) Las decisiones administrativas definitivas y las que, sin serlo, obstan a la prosecución de los trámites.
- b) Las que afecten derechos subjetivos públicos.
- c) Las que dispongan emplazamientos, citaciones, vistas o traslados,.
- d) Las que se dicten con motivo o en ocasión de la prueba y las que dispongan de oficio la agregación de actuaciones.
- e) Todas las demás que la autoridad así dispusiera, teniendo en cuenta su naturaleza e importancia.

Artículo 146°- Contenido. Las cédulas y cartas documento transcribirán íntegramente acto y no sólo su parte resolutive. La transcripción se podrá reemplazar por la agregación de una copia íntegra y autenticada de la resolución, dejándose constancia en el cuerpo de la cédula o carta.

Los telegramas y edictos transcribirán íntegramente la parte dispositiva.

En ambos casos deberá expresarse el número y carátula del expediente, fecha del acto, órgano y entidad de los que emana y aclaración de firma del o de los agentes emisores.



Artículo 147°- Por acceso al expediente. Si el interesado o su representante tomaran vista de actuaciones en las cuales hay actos pendientes de notificación se dejará constancia expresa de la vista, previa justificación de la identidad del compareciente.

La notificación de los actos recaídos en las actuaciones surtirá efectos desde la constancia referida en el párrafo anterior. Se certificará copia íntegra del acto, si fuere reclamada.

Artículo 148°- Por préstamo del expediente. El retiro en préstamo del expediente implicará la notificación al prestatario de todos los actos recaídos en el mismo.

La notificación surtirá efectos desde la fecha del préstamo. Recepción de copias.

Artículo 149°- Por recepción de copias. La recepción de copias de todo o parte del expediente implicará la notificación al que las reciba de todos los actos contenidos en las copias, debiendo dejarse constancia en el expediente.

La notificación se tendrá por realizada en la fecha de la constancia referida en el párrafo anterior.

Artículo 150°- Por presentación del interesado. Si de una presentación del interesado o su representante surgiera en forma clara e indudable que está en conocimiento fehaciente de un acto, se tendrá el mismo por notificado.

La notificación surtirá efectos desde la fecha de la presentación.

Artículo 151°- Por cédula. La notificación se hará en el domicilio real o especial según corresponda, El empleado designado a tal efecto llevará por duplicado una cédula en la que esté transcrita la resolución que deba notificarse.

Deberá fechar y firmar la copia, entregándola a la persona a la cual deba notificar o, en su defecto a otra de la casa, departamento u oficina o al encargado del edificio.

En el original de la cédula, destinado a ser agregado al expediente, se dejará constancia del día, hora y lugar de la entrega, requiriendo la firma del notificado o de la persona que recibiera la cédula o dejando constancia que se negó a firmar.

Cuando la cédula no fuera recibida personalmente por el destinatario, el oficial notificador deberá dejar constancia del documento de identidad de la persona que reciba y el vínculo o relación existente con el destinatario.

Cuando no se encontrase la persona a notificar y ninguna otra quiera recibir la copia o se negaran a identificarse, la fijará en la puerta, la introducirá bajo la misma o en el lugar destinado a la correspondencia si lo hubiere, dejando constancia en el original de la cédula.

La notificación surtirá efectos desde la fecha de entrega de la copia de la cédula que conste en el original.

Si hubiera diferencia entre el original y la copia se estará a las constancias de la copia.

Artículo 152°- Por medio postal. Cuando se realicen notificaciones por medio de telegrama colacionado, copiado o certificado, con aviso de entrega o por carta documento, servirá de suficiente constancia el recibo de entrega de la oficina telegráfica o postal, que deberá agregarse al expediente.

La notificación se tendrá por realizada en la fecha de la entrega del telegrama o carta.

CAPITULO VIII

PLAZOS

Artículo 154°- Cómputo. Todos los plazos se cuentan por días hábiles administrativos para el órgano o entidad en el cual se efectúa la tramitación o el interesado deba efectuar la presentación sujeta a plazo, salvo disposición legal en contrario o habilitación.

La habilitación de días inhábiles deberá disponerse por decisión fundada de la autoridad administrativa y ser previamente notificada al interesado en día hábil.



Los plazos se computan a partir del día siguiente de la notificación.

Artículo 155°- **Obligatoriedad.** Los plazos administrativos obligan por igual y sin necesidad de intimación alguna a los agentes administrativos y a los interesados en el procedimiento.

Artículo 156°- **Preclusión.** El vencimiento de los plazos que en esta ley se acuerda a los interesados durante el procedimiento, no hace decaer el derecho a efectúa las presentaciones del caso con posterioridad, debiendo continuarse el trámite según su estado, sin retrotraer sus etapas.

Exceptuase de lo dispuesto en el párrafo anterior el plazo establecido para interponer o reproducir recursos administrativos, el que una vez vencido hace perder el derecho a interponerlo o reproducirlo.

Artículo 157°- **Prórroga.** La autoridad administrativa podrá conceder una prórroga de los plazos establecidos en esta ley o en otras disposiciones administrativas si los interesados la solicitan antes de su vencimiento, siempre que con ello no se perjudique derechos de terceros.

Artículo 158°- **Suspensión** La interposición de recurso o reclamo administrativo con defectos formales o ante órgano incompetente suspende el plazo para recurrir o reclamar. La autoridad podrá en tal caso:

- a) Considerar el recurso o reclamo formalmente procedente o remitirlo al órgano competente, por aplicación del Art. 3°, inciso e).
- b) Ordenar su subsanación conforme al Art. 127°.

Artículo 159°- **Máximos.** Toda vez que la autoridad no tenga un plazo expresamente establecido por leyes especiales o por ésta para producir los trámites que a continuación se indican, deberá realizarlo dentro de los siguientes plazos máximos:

- a) **Registro de resoluciones, de expediente y su pases a oficinas que provean el trámite: dos (2) días.**
- b) **Providencias de mero trámite administrativo: tres (3) días.**
- c) **Notificaciones: cinco (5) días.**
- d) **Informes administrativos no técnicos: cinco (5) días.**
- e) **Dictámenes o informes técnicos: diez (10) días.**
- f) **Decisiones definitivas: veinte (20) días.**

Estos plazos se cuentan a partir del día siguiente al de la recepción del expediente o de la actuación por el órgano respectivo.

Artículo 160°- **Mínimos.** La citación a comparecer y la notificación de audiencias deberán diligenciarse con una anticipación de dos (2) días, por los menos, a la fecha de la comparencia o audiencia.

Las estimaciones y emplazamientos a interesados, que no tengan un plazo expresamente establecido por leyes especiales o por ésta, se harán por un plazo no inferior a diez (10) días. Las vistas y traslados que no tengan previsto un plazo determinado se correrán por uno no menor a tres (3) días.

Artículo 161°- **Ampliación.** Para toda diligencia que deba practicarse fuera de la sede de la autoridad administrativa que la ordena, pero dentro del territorio de la República, se ampliarán los plazos que fija esta ley en un día por cada cien (100) kilómetros o fracción superior a cincuenta (50) kilómetros.



Si hubieran de practicarse fuera del territorio nacional, la autoridad administrativa fijará el plazo discrecionalmente teniendo en cuenta las circunstancias del caso y lo dispuesto en el párrafo precedentemente.

Artículo 162°- Denegación táctica. Transcurridos sesenta (60) días desde la interposición de una petición o impugnación administrativas el interesado tendrá derecho a reputarla denegada tácitamente, sin perjuicio de la responsabilidad del agente competente para resolver.

Si algún interesado hubiera ofrecido prueba, el plazo será de noventa (90) días desde la interposición.

El ejercicio del derecho por parte del interesado a considerar denegada tácitamente su petición o impugnación, no impide la resolución expresa de la autoridad.

CAPITULO IX PRUEBA

Artículo 163°- Instrucción. Corresponde a los órganos que intervienen en el procedimiento administrativo realizar las diligencias tendientes a la averiguación de los hechos que fundamenten la decisión, sin perjuicio del derecho de los interesados a ofrecer y producir las pruebas que sean pertinentes.

Artículo 164°- Ofrecimiento. Los interesados deben ofrecer toda prueba en el primer escrito que presenten en un procedimiento, salvo lo dispuesto por el artículo 167°.

Artículo 165°- Sustanciación Los hechos que hacen a la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba.

Cuando la autoridad administrativa no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados a la naturaleza del procedimiento lo exija, dispondrá la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a treinta (30) días ni inferior a diez (10) días, a fin de que puedan practicarse las medidas que considere pertinentes.

En lo relativo a la producción de la prueba se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial con las siguientes excepciones:

a) No podrá emplazarse al interesado a producir ninguna medida de prueba, debiendo instarla la autoridad dentro del período probatorio.

b) Si los testigos no residieren en el lugar del asiento del órgano competente y la parte interesada no tomare a su cargo la comparecencia, se lo podrá interrogar en alguna oficina pública ubicada en el lugar de la residencia del propuesto, por el agente a quien se delegue la tarea.

c) Los interesados podrán proponer la designación de peritos a su costa. La administración se obtendrá de recurrir a peritos, debiendo limitarse a recabar informes de sus agentes y oficinas técnicas, salvo que resultare necesaria tal prueba.

d) Sin perjuicio de lo que establecieren las normas especiales relativas a la competencia correctiva o disciplinaria, no serán citados a prestar confesión los interesados no los agentes públicos, pero estos últimos podrán ser ofrecidos por el administrado como testigos, informantes o peritos.

Artículo 166°- Alegatos. Producida la prueba, se dará vista por el plazo de diez (10) días al interesado para que alegue sobre el mérito de la misma. Vencido el plazo sin que el



interesado haya hecho uso de su derecho podrá dársele por decaído, prosiguiéndose el trámite.

CAPITULO X

CONCLUSION

Artículo 169°- Formas. Los trámites administrativos concluyen por resolución expresa o tácita, por desistimiento del procedimiento o por derecho.

Artículo 170°- Resolución expresa. Vencido el plazo para alegar, sin más trámite que los dictámenes que correspondan se emitirá la decisión que resuelva sobre el fondo de la cuestión planteada o acto administrativo definitivo.

Artículo 171°- Resolución tácita. Vencido el plazo a que se refiere el artículo 162° el interesado podrá:

- a) Reputar denegados tácitamente su petición, recurso o reclamación en cualquier oportunidad antes de la prescripción, ejerciendo los medios de impugnación, administrativos o judiciales que correspondieran.
- b) Aguardar una resolución expresa, extemporánea en los términos del artículo 162° in fine.
- c) Requerir por vía judicial, a través del amparo por mora administrativa, un pronunciamiento expreso.

El ejercicio por parte del interesado de la opción otorgada en el inciso a) impide la del inciso c), pero el uso de esta última no obsta ejercitar el derecho conferido en el inciso a).

Artículo 172°- Desistimiento Los interesados podrán desistir de su petición o impugnación, en forma expresa, por sí o por medio de su representante. El desistimiento solamente afectará al interesado que lo efectúe.

El desistimiento importará la conclusión de las actuaciones en el estado en que se hallaren, respecto al interesado que lo formule, pero no impedirá que ulteriormente plantee su pretensión, sin perjuicio de lo establecido en materia de prescripción.

TITULO VI

IMPUGNACION ADMINISTRATIVA

Artículo 174°- Medios administrativos La impugnación de la voluntad administrativa estatal o no estatal, que se exteriorice por alguna de las formas jurídicas administrativas previstas en esta ley, puede tener lugar en sede administrativa, según los casos, por vía de recurso o reclamación.

Artículo 175°- Formalidades La presentación de recursos y reclamaciones deberá ajustarse a las formalidades previstas en el artículo 124° y las del artículo 125° en su caso, indicándose además de manera concreta, la conducta o acto que el recurrente estimare como legítima para sus derechos.

Podrá ampliarse la fundamentación de los recursos deducidos en plazo, por una sola vez, en cualquier estado del procedimiento antes de la resolución.

Artículo 176°- Legitimación. Las impugnaciones administrativas podrán ser deducidas por quienes aleguen un derecho subjetivo público, con los alcances previstos en el artículo 114°, fundándolas en razones de legitimidad u oportunidad.



Artículo 177°- Pretensiones sustanciales. El impugnante podrá pretender el restablecimiento o reconocimiento del derecho vulnerado, des-conocido o incumplido y el resarcimiento de los perjuicios sufridos.

Artículo 178°- Efectos. La interposición de recursos y reclamaciones tiene por efectos:

- a) Suspender el plazo de prescripción conforme al Art. 193°.
- b) Facultar la suspensión de la ejecución de la decisión impugnada.
- c) Suspender el plazo de presentación del recurso o reclamación correspondiente cuando haya sido deducido con efectos formales o ante órgano incompetente.
- d) Determinar el nacimiento de los plazos que los agentes tienen para proveerlos y tramitarlos.
- e) Determinar el nacimiento del plazo para que el interesado haga uso del derecho o considerarlo denegarlo tácitamente.

CAPITULO Y RECURSOS

Artículo 179°- Actos impugnables. Toda declaración administrativa que produce efectos jurídicos individuales e inmediatos, sea definitiva o de mero trámite, expresa o tácita unilateral o bilateral, es impugnable mediante recursos administrativos.

Artículo 180°- Pretensiones procesales. Los actos son impugnables mediante recurso administrativo para la defensa derechos subjetivos, pudiendo su titular peticionar respecto del acto administrativo impugnando una o varias de las siguientes pretensiones:

- a) Enmendar en los casos de los artículos 74° y 75°.
- b) Su revocación conforme al artículo 83°.

Artículo 181°- Plazos. El recurso deberá ser:

- a) Interpuesto dentro del plazo de diez (10) días, computado desde la notificación del acto.
- b) Tramitado y resuelto dentro de los plazos previsto en el artículo 150°, sin perjuicio del derecho del particular a considerarlo denegado tácitamente conforme a los artículo 162° y 171°.

Artículo 182°- Tramitación. En la tramitación del recurso se observaran las siguientes reglas:

- a) Ante del mismo órgano. El recurso se presentará ante el mismo órgano que dictó el acto. Si la resolución fuera de mero trámite y no impidiera la continuación del procedimiento, el recurso no podrá ser reproducido en la vía jerárquica.
- b) Ante órgano superior. Si el acto fuera definitivo. Denegado el recurso o cuando el interesado no considere satisfecho sus derechos objetivos, podrá reproducirlo ante la autoridad jerárquica superior a la que resolvió el recurso, recorriendo así sucesivamente todos los grados de la línea jerárquica hasta llegar al Poder Ejecutivo o autoridad superior del ente descentralizado. En todos los casos, la presentación se hará directamente ante órgano superior, sin necesidad que el recurso sea considerado por el inferior, en el plaza de diez (10) contando desde la notificación de la denegatoria.



c) Contra entes descentralizados. Ante la resolución de un recurso contra actos administrativos definitivos, emanados de la autoridad superior de un ente descentralizado, el interesado podrá reproducirlo ante el Poder Ejecutivo presentándolo directamente ante éste, en el mismo plazo previsto en el párrafo anterior, contando de igual forma. El recurso solamente podrá fundarse en la legitimidad del acto impugnado, salvo norma legal que autorice expresamente el control de oportunidad.

CAPITULO II **RECLAMACION**

Artículo 183°- Actividad impugnable. Son impugnables por vía de reclamación administrativa:

- a) Hechos u omisiones administrativas.
- b) Reglamentos administrativos.
- c) Simples actos de la administración.
- d) Todo comportamiento, conducta o actividad administrativa que no sea impugnable por otra vía administrativa o judicial.
- e) Los actos administrativos cuando a su respecto hubiera.
 - 1°) Vencido el plazo para interponer o reproducir recurso.
 - 2°) Caducado el plazo para interponer acción procesal administrativa.
 - 3°) Concluido el proceso judicial por inadmisión del mismo, desistimiento del proceso, caducidad de instancia, excepciones previas o sentencia que no resuelva sobre el fondo de la cuestión planteada.

Artículo 184°- Pretensiones procesales. Los interesados podrán petitionar y pretender:

- a) La formulación de observaciones, consideraciones y reservas de derechos, cuando se impugnan los simples actos a que se refiere el inciso c), del artículo anterior.
- b) La cesación del hecho, omisión, comportamiento, conducta o actividad.
- c) La enmienda, derogación, modificación o sustitución total o parcial de los reglamentos o su inaplicabilidad al caso concreto.
- d) La enmienda o revocación de los actos administrativos en los casos del inciso e) del artículo anterior.

Artículo 185°- Pruebas. Conjuntamente con la reclamación, el interesado deberá ofrecer toda la prueba de que ha de valerse, conforme a los artículo 125° inciso d) y 164°, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 167°.

Artículo 186°- Plazos. La reclamación deberá interponerse dentro del plazo de prescripción.

La reclamación deberá ser transmitida y resuelta dentro de los plazos previstos en el artículo 159° sin perjuicio del derecho del particular a considerarla denegada tácitamente conforme a los artículos 162° y 171°.

Artículo 187°- Tramitación. La reclamación deberá ser presentada ante el órgano autor del hecho, comportamiento u omisión, emisor del reglamento o acto, o aquel al cuál va dirigido el simple acto. Este podrá dictar medidas de mejor proveer, emitir las necesarias para la producción de la prueba, requerir los dictámenes que fueran pertinentes y resolver definitivamente la reclamación. La resolución que recaiga podrá ser impugnada mediante recurso, conforme a las disposiciones del capítulo anterior.



CAPITULO III

AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA

Artículo 188°- Requisitos. Para agotar la vía administrativa, dejando expedito el ejercicio de la acción procesal administrativa, se requiere acto administrativo que cause estado.

Artículo 189°- Acto definitivo. Es el que resuelve sobre el fondo de la cuestión planteada y el que, siendo de mero trámite, impide totalmente la continuación de los procedimientos.

Artículo 190°- Acto que causa estado. Es el que cierra la instancia administrativa por haber sido dictado por la más alta autoridad competente, una vez agotados todos los medios de impugnación.

Conforme a las disposiciones de esta ley solo causa estado la resolución de un recurso y por parte de:

- a) El Poder Ejecutivo.
- b) La autoridad superior de la Legislatura o Tribunal superior de Justicia, conforme a la reglamentación que ellos dicten.
- c) Una municipalidad, que no sea susceptible de impugnarse dentro del ámbito municipal .
- d) El tribunal de cuentas.

CAPITULO IV

PRESCRIPCION

Artículo 191°.- Plazos. El plazo de prescripción de la acción procesal administrativa, salvo los casos contemplados por leyes especiales, es de:

- a) Cinco (5) años para impugnar actos nulos, reglamentos, hechos u omisiones administrativas.
- b) Dos (2) años para impugnar actos anulables.

Es imprescriptible la acción para impugnar actos inexistentes.

Artículo 192°.- Extinción de la Impugnación. Una vez operado el plazo de prescripción de la acción no podrán ejercerse los medios administrativos de impugnación previstos en este Título.

Artículo 193°.- Suspensión. La interposición de un recurso o reclamación administrativa suspende, por una sola vez, el curso de la prescripción durante un año.

Artículo 194°.- Interrupción. La interposición de la acción procesal administrativa interrumpe el curso de la prescripción, salvo que por cualquier circunstancia el proceso termine sin sentencia que resuelva sobre el fondo de la cuestión planteada. La prescripción no se interrumpe en los supuestos de conclusión del proceso por inadmisión del mismo, desistimiento del proceso, caducidad de instancia y excepciones previas.

TITULO VII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 195°.- Reglamentación. La presente ley podrá ser reglamentada por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 196°.- Municipalidades. Las Municipalidades podrán adherir a la presente ley sancionando las correspondientes ordenanzas de Procedimiento Municipal.



Artículo 197º.- Procedimientos Especiales. Dentro de los cuatro (4) meses desde la publicación de ésta Ley, el Poder Ejecutivo determinará los procedimientos especiales actualmente aplicables que continuarán vigentes.

La presente ley será de aplicación supletoria en las tramitaciones administrativas cuyos regímenes especiales subsistan.

Artículo 198º.- Actualización de Montos. El poder Ejecutivo podrá elevar periódicamente todos los importes pecuniarios establecidos en esta ley.

Artículo 199º.- Vigencia. La presente ley entrará a regir al mes de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 200º.- Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, dése al Registro y Boletín Oficial y archívese.

Fdo.: TRIMARCO - Irigoyen.

